

1. 업무개요

수도권동부환경본부(▷▷▷▷▷▷처, 이하 “▷▷▷▷▷▷처”라 한다)는 경기도 동부·남부권 및 강원도를 관할구역으로, 감사일 현재(0000년 0월) --군 -- 공공 하수처리장 신설공사 등 00개 환경기초시설 설치지원사업을 수행하고 있다.

▷▷▷▷▷▷처는 소관사업의 시공사로부터 휴일작업 승인요청서를 접수받고, 그 필요성을 검토한 후 승인여부를 결정하고 있다. 휴일작업이 승인되어 공단 공사감독자가 현장 감독업무로 휴일근로를 하여야 하는 경우, 공사감독자는 소속 부서장(처장)에게 휴일근로에 대한 사전승인(내부결재 및 ○○○시스템)을 받고 있으며, 휴일근로에 따른 보상휴가(휴일근로시간의 0.0배)를 부여받고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「근로시간 및 보상휴가에 대한 합의서(이하 “노사합의서1)”라 한다)」 제 6조(보상휴가의 부여방식) 제1항에서 “보상휴가는 연간 00시간(’00년부터 00시간) 초과근로2)시간에 한하여 보상휴가를 부여하되, 예외적으로 “환경기초시설 설치 지원사업 및 토양정화사업의 현장 감독업무” 등은 연간한도 없이 보상휴가를 부여하도록 정하고 있다. 그리고 같은조 제2항에서는 “사전에 ○○○로 승인받은 초과근로에 대하여 보상휴가를 부여하되, 야간 및 휴일근로의 경우에는 내부결재를 득하고 ○○○로 사전승인을 받은 초과근로에 보상휴가를 부여”하도록 정하고

1) 노사합의서: 0000. 00. 00. 공단 --장과 -----장(-명) 간의 합의서

2) 초과근로: 근로기준법 제56조(연장·야간 및 휴일근로)에 따른 연장·야간·휴일근로를 말함

있으며, 제4항은 “공단(부서장 및 부장 포함)은 직원의 초과근로가 최소화되도록 노력”하여야 한다고 명시하고 있다.

[그림 1] 근로시간 및 보상휴가에 대한 합의서(0000.00.00.)



따라서 공사감독자가 휴일근로를 하고자 하는 경우, 복무 결재권자(부서장 또는 부장)는 노사합의서에서 정한 절차인 내부결재(문서를 통한 승인) 및 ○○○ 시스템 복무(초과근로) 결재를 통하여 해당 휴일근로의 필요성을 검토하고 승인 여부를 결정하여야 하며, 이를 통하여 휴일근로는 필요성을 승인받은 특별한 경우에 한하여 실시될 수 있도록 관리되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ▷▷▷▷▷처(▶▶▶▶▶부)는 공사현장의 행정업무 부담을 완화하기 위하여, '00년 0월 공사감독자 휴일근로에 대한 내부결재를 간소화하는 “휴일근로 계획보고 간소화 방안³⁾”을 수립(부서장 결재)하여 감사일 현재(0000년 0월)까지 운영하고 있었다.

▷▷▷▷▷처(▶▶▶▶▶부)는 “휴일근로 계획보고 간소화 방안”을 통하여 휴일근로의 보고 주기를 매주단위에서 매월단위로 확대하여 변경하였다. 그리고 휴일근로 근무계획 보고양식(작성예시 포함)을 통하여 휴일근로의 보고 대상기간

3) 휴일근로 근무 계획보고 간소화 방안 보고(▶▶▶▶▶부-000호, 0000.0.00.)

을 매월 1일에서 말일로 광범위하게 지정하고, 사전에 확인되지 않은 휴일작업, 감독 수행업무 및 근무시간을 일반적인 업무내용 등으로 기재하여 각 공사현장(소속직원)에 안내하였다.

[그림 2] 휴일근로 계획보고 간소화 방안(▷▷▷▷▷처의 자체 방침)

<생략>	
내부결재 문서(부서장 결재)	보고 양식(작성예시)

그 결과, ▷▷▷▷▷처 내 공사현장에서는 시공사의 휴일작업 계획이 확인되지 않았음에도, 매월 1회 정기적으로 작성예시를 인용한 휴일근로 근무계획을 수립(부서장 결재)·운영하고 있었다. 다만 공사현장 근로자(공사감독자 포함)의 실제 휴일근로 내역을 점검(0개 공사현장 샘플조사)한 결과, 시공사의 휴일작업 계획에 따라 휴일근로를 적정하게 수행하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서 ▷▷▷▷▷처에서는 부서에서 자체적으로 수립한 “휴일근로 계획보고 간소화 방안”이 아닌, 노사합의서에서 정한 절차(내부결재 → ○○○ 사전승인)를 준수하여 휴일근로를 관리할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

수도권동부환경본부장(▷▷▷▷▷처장)은 공사감독자에 대한 휴일근로를 노사합의서에서 정한 승인절차를 준수하여 관리하시기 바랍니다. 【시정(기타)】